Sociologie du droit

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-21

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Regard sociologique sur le droit : après les cours qui enseignent les règles, celui-ci observe le droit comme un fait social — qui le produit, qui s'en sert, qui l'ignore, et ce qu'il produit réellement. Au programme : les regards fondateurs de Durkheim, Weber et Carbonnier (lien social, rationalisation, non-droit), la distinction entre norme sociale et norme juridique, l'effectivité et ses écarts expliqués sans juger, les professions juridiques comme groupes sociaux, l'accès au droit et le non-recours, et un aperçu des méthodes d'enquête empirique et de leur éthique. Toutes les situations sont fictives ; les seuls chiffres sont ceux d'une enquête d'école fictive, étiquetés et vérifiés.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Pourquoi étudier le droit en société ?
• Leçon 2 — La norme sociale et la norme juridique
• Leçon 3 — L'effectivité du droit : écarts entre droit écrit et pratiques
• Leçon 4 — Les professions juridiques comme groupes sociaux
• Leçon 5 — Accès au droit et à la justice : obstacles et leviers
• Leçon 6 — Enquêter sur le droit : méthodes empiriques (aperçu)
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Les cours précédents t'ont appris le droit des textes : les règles, leurs sources, leurs mécanismes. Ce cours-ci change de siège et regarde le même objet depuis la salle d'à côté. Le juriste demande : « que prescrit la règle, et comment s'applique-t-elle à ce cas ? » Le sociologue demande autre chose : « qui a produit cette règle, qui s'en sert réellement, qui l'ignore ou la contourne, et qu'est-ce qu'elle change — ou ne change pas — dans la vie des gens ? » Le droit devient alors un fait social parmi d'autres : il naît dans la société, il y circule, il y réussit ou y échoue. La posture de la discipline doit être énoncée d'emblée : la sociologie décrit et explique avant d'évaluer. Comprendre pourquoi une règle n'est pas suivie ne signifie ni l'excuser ni la condamner : cela signifie chercher des mécanismes observables plutôt que des étiquettes — « les gens sont comme ça ».

Trois regards classiques fondent cette manière de voir, et ce cours les présente comme des lunettes que l'on essaie tour à tour, non comme des vérités définitives. Émile Durkheim propose de lire le lien social dans le droit : la forme des sanctions révèle comment une société tient ensemble. Max Weber décrit la rationalisation : le droit moderne devient un système de règles abstraites et prévisibles, appliquées par des spécialistes. Jean Carbonnier, juriste devenu sociologue de son propre droit, rappelle que le droit ne couvre pas toute la vie sociale : il existe des zones de « non-droit » gouvernées par d'autres normes, et un droit souvent plus flexible dans les pratiques que dans les textes. Ces trois regards seront reformulés dans les mots du cours ; ils te serviront ensuite à analyser la norme, l'effectivité, les professions et l'accès au droit.

Le terrain d'application sera la vie quotidienne, à travers des situations fictives inspirées des scènes ordinaires d'une ville comme Bamako : une file devant un guichet, un différend au marché, un dossier que l'on n'ose pas déposer. Deux règles de prudence gouvernent tout le cours. D'abord, aucune statistique réelle n'y est inventée : mesurer est un métier, et les seuls chiffres présentés sont ceux d'une enquête d'école entièrement fictive, étiquetée comme telle et vérifiée. Ensuite, aucun écart entre un texte et des pratiques ne sera utilisé pour juger une loi réelle précise : les écarts seront décomposés en mécanismes généraux — méconnaissance, coût, distance, normes concurrentes — qui sont les vrais objets d'étude. À la fin du cours, tu sauras formuler une question sociologique sur le droit et esquisser l'enquête qui permettrait d'y répondre honnêtement.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer le point de vue sociologique sur le droit, le distinguer du point de vue dogmatique du juriste, et mobiliser les regards de Durkheim, Weber et Carbonnier.
- Distinguer une norme sociale d'une norme juridique selon la source, la sanction et le degré de formalisation, et appliquer ces critères à des situations concrètes.
- Analyser un écart d'effectivité entre un texte et des pratiques en le décomposant en facteurs explicatifs que l'on peut observer et vérifier.
- Décrire une profession juridique comme un groupe social : formation, socialisation professionnelle, stratégies collectives et inégalités d'accès.
- Expliquer le phénomène du non-recours au droit et à la justice, et associer à chaque obstacle identifié le levier d'action qui lui correspond.
- Construire le protocole d'une enquête empirique simple — entretien, observation, questionnaire — en respectant l'éthique de la recherche : consentement, anonymat, restitution.

Leçon 1 — Pourquoi étudier le droit en société ?

Commençons par distinguer deux regards que l'on confond souvent. Le regard dogmatique, celui du juriste praticien, est interne au droit : il interprète les textes, dégage la règle applicable et la rapporte à un cas. Le regard sociologique est externe : il traite le droit comme un phénomène à expliquer. Le sociologue ne demande pas si une décision est bien fondée en droit, mais pourquoi les juges décident ainsi dans ce contexte ; il ne commente pas une loi, il cherche quelles forces sociales l'ont produite, qui l'utilise, qui l'ignore et avec quels effets réels. Les deux regards ne se concurrencent pas : le second éclaire le premier, car une règle dont on ignore la vie sociale est une règle à moitié comprise. Toute la discipline tient dans ce déplacement de la question.

Émile Durkheim, l'un des fondateurs de la sociologie, a proposé de lire la société dans son droit. Selon lui, le type de sanction dominant est un révélateur du lien social. Dans les sociétés où les membres se ressemblent et partagent une conscience collective forte — solidarité dite « mécanique » —, le droit est surtout répressif : il punit pour réaffirmer les valeurs communes blessées par l'infraction. Dans les sociétés marquées

par la division du travail, où chacun dépend des autres parce qu'il est spécialisé — solidarité dite « organique » —, le droit devient surtout restitutif : il répare, il remet les choses en état, il organise la coopération, comme dans le droit des contrats ou de la responsabilité civile. L'idée à retenir n'est pas la classification elle-même, discutable et discutée, mais le geste : regarder la forme du droit pour comprendre la forme de la société.

Max Weber a décrit un autre mouvement : la rationalisation du droit. Dans les sociétés modernes, le droit tend à devenir un système de règles générales, écrites, logiquement ordonnées, appliquées par des professionnels formés à cet effet, selon des procédures prévisibles. Ce droit « formellement rationnel » rend les décisions calculables — un commerçant peut prévoir, en principe, comment un juge tranchera —, ce qui le rend précieux pour la vie économique ; mais cette formalisation a un prix : la règle abstraite peut s'éloigner des attentes concrètes de justice des personnes. Jean Carbonnier, enfin, a déplacé le regard une troisième fois : le droit n'occupe pas tout l'espace social. De vastes zones de la vie — l'amitié, la politesse, la famille au quotidien — sont régies par d'autres normes que des normes juridiques : c'est son hypothèse du « non-droit », non pas une absence de règles, mais la présence d'autres règles. Et là même où le droit s'applique, il est souvent plus négocié, plus « flexible », que sa lettre ne le laisse croire.

L'essentiel
La sociologie du droit observe le droit comme un fait social : sa production, ses usages, ses effets réels. Durkheim y lit la forme du lien social (droit répressif / droit restitutif), Weber la rationalisation (règles abstraites, prévisibles, professionnels spécialisés), Carbonnier les zones de non-droit où gouvernent d'autres normes.

Exemple — Grille d'observation d'une scène sociale fictive : la file devant un guichet

```
SCÈNE FICTIVE — UN MATIN DEVANT UN GUICHET
D'ÉTAT CIVIL, DANS UN QUARTIER FICTIF

CE QUE L'OBSERVATEUR VOIT (faits)
- Une file se forme avant l'ouverture.
- Une affiche rappelle les pièces à fournir.
- Une dame âgée est invitée à passer
devant par les personnes présentes.
- Un homme propose, contre une somme,
« d'aider » à constituer les dossiers.
- Deux usagers repartent sans déposer.

LES NORMES EN PRÉSENCE
1. Norme juridique : la démarche, ses
pièces et son organisation écrites.
2. Norme sociale : chacun son tour —
sauf priorité de politesse aux aînés.
3. Norme d'entraide : on explique la
démarche à qui ne la connaît pas.
4. Pratique d'intermédiaire : un service
réel mais situé hors du cadre prévu.

ÉCARTS À INTERROGER (sans juger)
- La règle écrite décrit la file, mais
pas la priorité aux aînés : la pratique
ajoute une norme à la règle.
- Deux départs sans dépôt : coût ? pièces
manquantes ? découragement ? Ce sont
des questions d'enquête, pas des
conclusions.

LE GESTE SOCIOLOGIQUE : passer du
« ce n'est pas normal » au « par quels
mécanismes cela se produit-il ? »
```

À retenir

- Regard dogmatique : ce que la règle prescrit. Regard sociologique : qui produit la règle, qui s'en sert, ce qu'elle fait réellement.
- Durkheim : la forme des sanctions révèle la forme du lien social — droit répressif des solidarités par similitude, droit restitutif des solidarités par interdépendance.
- Weber : la rationalisation rend le droit prévisible et calculable. Carbonnier : le droit ne couvre pas tout ; le non-droit est régi par d'autres normes.

Exercice

Prends une règle fictive simple : « toute naissance doit être déclarée à l'état civil par les parents ». 1) Formule deux questions que poserait un juriste dogmatique à propos de cette règle. 2) Formule trois questions que poserait un sociologue du droit. 3) Explique en quelques phrases pourquoi les questions du sociologue ne contredisent pas celles du juriste, et ce qu'elles y ajoutent.

✔ Corrigé
1) Questions dogmatiques : quelle autorité reçoit la déclaration, et quelles pièces la règle exige-t-elle ? Quelle est la conséquence prévue si la déclaration n'est pas faite ou est faite tardivement ? Ces questions restent à l'intérieur du système : elles cherchent la règle applicable et ses effets de droit. 2) Questions sociologiques : qui connaît effectivement cette obligation dans les quartiers et villages concernés, et par quels canaux l'a-t-on apprise ? Quelles raisons — distance du centre d'état civil, coût réel ou supposé de la démarche, pièces préalables difficiles à obtenir, habitude de déclarer plus tard — expliquent les déclarations tardives ou absentes ? Comment les agents du guichet appliquent-ils la règle au quotidien : strictement, avec des accommodements, avec des priorités locales ? 3) Les deux séries de questions portent sur le même objet mais ne se situent pas au même niveau : la première dit ce qui devrait se passer selon la règle, la seconde décrit ce qui se passe et cherche pourquoi. Loin de contredire le juriste, le sociologue lui fournit la carte du terrain sur lequel sa règle devra agir : une règle de déclaration ne produit ses effets — identité juridique des enfants, accès aux services — que si les mécanismes sociaux de sa réception sont compris. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Leçon 2 — La norme sociale et la norme juridique

Aucune société ne vit sans normes : des attentes partagées qui disent ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Mais toutes les normes ne se ressemblent pas. La norme sociale naît dans le groupe — famille, quartier, profession, communauté — et se transmet par l'éducation et l'exemple ; sa sanction est diffuse : un regard désapprobateur, une réputation qui se dégrade, une froideur, parfois une mise à l'écart douce mais réelle. La norme juridique, elle, est produite ou reconnue par une autorité instituée — législateur, juge, administration —, formulée en termes relativement précis, le plus souvent par écrit, et sa sanction est organisée : une procédure, un organe chargé de l'appliquer, une contrainte possible. La différence n'est donc pas que l'une obligerait et l'autre non : une norme sociale peut peser très lourd sur une vie, et tout le monde a déjà obéi à une règle non écrite « parce que cela ne se fait pas ».

Pour distinguer les deux ordres sans les opposer trop simplement, la sociologie utilise trois critères qu'il faut manier ensemble. La source : qui émet la norme, et au nom de quoi — l'usage du groupe, ou une institution habilitée ? La sanction : qui réagit en cas d'écart, et comment — la désapprobation dispersée, ou une procédure organisée aboutissant à une contrainte ? La formalisation : la norme est-elle écrite, datée, publique, interprétable par des spécialistes, ou transmise oralement, avec des contours qui se négocient au cas par cas ? Aucun critère ne suffit à lui seul : une coutume peut être constante et contraignante sans être écrite (le cours de pluralisme juridique l'a montré), et une loi peut être écrite sans être jamais appliquée (c'est l'objet de la leçon suivante). Les trois critères forment un tableau de bord, pas une frontière étanche.

Les deux ordres, surtout, ne cessent d'interagir. Tantôt le droit reprend une norme sociale et la transforme en obligation juridique : la solidarité envers les parents âgés, d'abord affaire de famille et de morale, devient par endroits une obligation alimentaire

que le juge peut imposer. Tantôt le droit combat une norme sociale qu'il juge contraire à ses principes, et il apprend alors que la norme sociale ne disparaît pas sur commande : elle se déplace, se cache ou s'adapte — ce que la leçon sur l'effectivité analysera. Tantôt enfin les deux ordres s'ignorent et cohabitent : la plupart des salutations, des visites, des entraides quotidiennes vivent entièrement dans le non-droit de Carbonnier sans que personne s'en plaigne. Penser « norme sociale contre norme juridique » serait donc une erreur : il faut penser en termes de couches qui se recouvrent, se renforcent ou se concurrencent selon les domaines.

L'essentiel
Norme sociale : source dans le groupe, sanction diffuse (réputation, désapprobation), formalisation faible. Norme juridique : source dans une autorité instituée, sanction organisée par des procédures, formalisation écrite. Trois critères — source, sanction, formalisation — à manier ensemble ; les deux ordres interagissent en permanence.

Exemple — Tableau d'école : six situations fictives classées par les normes en présence

```
SIX SITUATIONS FICTIVES : QUELLE(S) NORME(S) ?

1. Saluer les aînés en entrant dans une cour
Sociale : forte (le salut est attendu)
Juridique : absente
Écart -> désapprobation, réputation

2. Déclarer une naissance à l'état civil
Sociale : présente (devoir familial)
Juridique : présente (démarche écrite)
Écart -> difficultés pour les papiers
de l'enfant

3. Tenue prévue par le règlement
d'un lycée fictif
Sociale : présente (ne pas se distinguer)
Juridique : règlement écrit d'institution
Écart -> sanction scolaire prévue

4. Rembourser une petite dette entre voisins
Sociale : forte (la parole donnée engage)
Juridique : en arrière-plan (un prêt peut
être prouvé et réclamé en justice)
Écart -> perte de confiance d'abord

5. Respecter son tour dans une file
Sociale : forte (chacun son tour)
Juridique : absente en tant que telle
Écart -> remarques des personnes présentes

6. Payer l'impôt prévu par la loi
Sociale : variable selon les milieux
Juridique : présente et organisée
Écart -> procédure et pénalités prévues
par les textes

LEÇON DU TABLEAU : la plupart des situations
réelles cumulent les deux ordres ; classer
sert à analyser, pas à enfermer.
```

À retenir

- Trois critères pour distinguer les normes : la source (groupe ou autorité instituée), la sanction (diffuse ou organisée), la formalisation (orale et négociable ou écrite et publique).
- Une norme sociale peut être plus contraignante au quotidien qu'une norme juridique ignorée : la force d'une norme ne se lit pas seulement dans son statut.
- Droit et normes sociales se reprennent, se renforcent ou se concurrencent selon les domaines : penser en couches, pas en duel.

Exercice

Situation fictive : dans un car de transport en commun, un jeune homme reste assis alors qu'une vieille dame, fatiguée et chargée, se tient debout près de lui. Plusieurs

passagers murmurent, un homme plus âgé finit par céder sa propre place en lançant un regard appuyé au jeune homme, qui détourne les yeux. 1) Quelle(s) norme(s) cette scène met-elle en jeu ? Classe-la (les) avec les trois critères de la leçon. 2) Pourquoi le droit n'intervient-il pas ici ? 3) Que révèle la réaction des passagers sur la manière dont les normes sociales se font respecter ?

✔ Corrigé
1) La scène relève de la norme sociale de politesse et de respect dû aux aînés, très forte dans la vie quotidienne. Source : le groupe et l'éducation reçue, non une autorité instituée. Sanction : diffuse — murmures, regards, jugement porté sur le jeune homme et sur l'éducation qu'il a reçue. Formalisation : nulle, la règle n'est écrite nulle part, et pourtant chacun dans le car la connaît et sait qu'elle vient d'être enfreinte. C'est une norme sociale « pure » au sens du tableau de la leçon. 2) Le droit n'intervient pas parce que ce champ de la vie relève du non-droit décrit par Carbonnier : y faire entrer le juge et la contravention serait disproportionné et impraticable — on ne met pas un agent derrière chaque siège. Le droit choisit ses domaines ; la politesse et la déférence n'en font pas partie, et la scène montre qu'elles n'en ont pas besoin pour fonctionner la plupart du temps. 3) La réaction des passagers montre le mécanisme propre aux normes sociales : la sanction n'est pas appliquée par un organe, elle est distribuée par tous — un murmure, un regard, et surtout le geste de l'homme qui cède sa place, qui condamne par l'exemple. Le jeune homme n'est ni arrêté ni verbalisé, mais il a compris, et la réputation qu'il se fait dans ce micro-public est une sanction réelle. La scène révèle aussi la force de ces normes : elles obtiennent souvent, sans aucun appareil, ce que bien des lois peinent à obtenir avec un appareil. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Leçon 3 — L'effectivité du droit : écarts entre droit écrit et pratiques

Une règle peut être parfaitement valide — adoptée selon les formes, publiée, en vigueur — et pourtant peu suivie. La sociologie appelle effectivité la mesure dans laquelle une règle est effectivement connue, appliquée par ceux qui doivent l'appliquer et suivie par ceux qu'elle vise. L'écart entre le droit écrit et les pratiques n'est ni un scandale à dénoncer ni une fatalité à déplorer : c'est un phénomène ordinaire, présent dans toutes les sociétés, que la discipline se donne pour tâche de mesurer et d'expliquer. Le premier réflexe du sociologue devant un écart n'est donc pas de demander « qui est en faute ? », mais « par quels mécanismes cet écart se produit-il, et varient-ils selon les groupes, les lieux et les moments ? »

L'analyse décompose l'écart en facteurs observables. Premier facteur : la méconnaissance — la règle n'est pas connue de ceux qu'elle vise, ou elle est connue de travers, parce qu'elle circule dans une langue, des termes et des canaux éloignés de leur vie. Deuxième facteur : le coût et la distance — se conformer demande du temps, des déplacements, des pièces préalables, parfois de l'argent ; la conformité a un prix que tous ne peuvent pas payer de la même façon. Troisième facteur : la concurrence d'autres normes — une norme sociale, coutumière ou professionnelle

propose une autre solution au même problème, jugée plus légitime ou plus pratique par les intéressés. Quatrième facteur : les moyens d'application — contrôles rares ou irréguliers, sanctions improbables, ou au contraire sanctions si lourdes que les agents hésitent à les déclencher. Cinquième facteur : la conception même de la règle — trop complexe, inadaptée aux situations réelles, elle se heurte au terrain dès sa naissance. Ces facteurs se combinent : c'est leur dosage, variable selon les cas, que l'enquête doit établir.

Étudier un écart suppose donc une méthode, que la leçon 6 détaillera : formuler une question précise (quelle règle, quels destinataires, quelle pratique attendue ?), choisir des indicateurs observables (combien connaissent la règle ? combien s'y conforment ? combien de contrôles et de sanctions ont réellement lieu ?), recueillir des données par l'entretien, l'observation ou les documents, et comparer des groupes ou des lieux pour faire apparaître les facteurs qui comptent vraiment. Il faut enfin se garder d'une conclusion trop rapide : un écart peut signaler un défaut d'information ou d'accompagnement, mais il peut aussi révéler une règle mal conçue que la pratique contourne à juste titre — l'histoire du droit est pleine de textes tombés en désuétude avant d'être réformés. La sociologie éclaire ces diagnostics ; elle ne les transforme pas en verdicts, et la décision — informer, accompagner, sanctionner davantage ou réformer le texte — appartient à d'autres instances.

L'essentiel
L'effectivité mesure l'écart entre la règle écrite et les pratiques réelles. Cet écart s'explique par des facteurs observables et combinables : méconnaissance, coût et distance, concurrence d'autres normes, moyens d'application, conception de la règle. On le mesure par des indicateurs et une enquête, on ne le juge pas par des impressions.

Exemple — Protocole fictif complet : étudier un écart d'enregistrement d'activité

```
PROTOCOLE D'ÉCOLE — DOCUMENT FICTIF

QUESTION DE DÉPART
Pourquoi, dans un marché fictif, une
partie des commerçants n'enregistre-
t-elle pas son activité au registre
prévu, alors que la règle existe ?

RÈGLE ET PRATIQUE ATTENDUE
- Qui doit s'enregistrer, où, avec quelles
pièces : sources officielles à lire.

HYPOTHÈSES (issues des 5 facteurs)
H1 Méconnaissance : la démarche et
son utilité sont mal connues.
H2 Coût/distance : le guichet est
loin, la démarche prend une journée.
H3 Norme concurrente : être « connu »
du chef de marché suffit localement.
H4 Application : contrôles rares,
enregistrement peu vérifié.
H5 Conception : pièces exigées mal
adaptées aux petits commerces.

INDICATEURS OBSERVABLES
- Part des commerçants capables de
décrire la démarche (entretiens).
- Temps et coût réels d'un parcours
d'enregistrement (observation).
- Contrôles constatés sur une période
(documents et entretiens).

TERRAINS ET MÉTHODES
- Entretiens : commerçants enregistrés
et non enregistrés ; agents concernés.
- Observation au guichet et au marché.

LIMITES ANNONCÉES
- Déclarations à recouper par
l'observation (écart dire / faire).
- Un seul marché : pas de généralisation.

ÉTHIQUE : consentement, anonymat,
aucune dénonciation (leçon 6).
```

À retenir

• Validité n'est pas effectivité : une règle en vigueur peut être peu connue, peu appliquée ou peu suivie — trois écarts différents à ne pas confondre.

• Cinq facteurs pour décomposer un écart : méconnaissance ; coût et distance ; normes concurrentes ; moyens d'application ; conception de la règle.

• Un écart se mesure (indicateurs, enquête, comparaison) avant de s'expliquer ; il peut révéler un problème d'information comme un problème de conception du texte.

Exercice

Situation fictive : un lycée fictif adopte un règlement intérieur qui prévoit une tenue précise pour les élèves. La première semaine, presque tous les élèves la portent ; deux mois plus tard, elle n'est plus portée que par une minorité, sans que le règlement ait changé. 1) Propose trois explications concurrentes de cet écart, relevant de trois facteurs différents de la leçon. 2) Pour chacune, indique quelle observation ou quelle question d'entretien permettrait de la confirmer ou de l'écarter. 3) Explique pourquoi l'explication « les élèves sont indisciplinés » n'est pas une explication sociologique.

✔ Corrigé

1) Première explication, par les moyens d'application : les contrôles à l'entrée, quotidiens la première semaine, sont devenus irréguliers ; la probabilité d'être repris s'est effondrée, et avec elle l'incitation à se conformer. Deuxième explication, par la concurrence d'une autre norme : la norme du groupe des pairs — ne pas se distinguer, suivre la mode du moment — a repris le dessus sur la norme du règlement, et porter la tenue est devenu un signe de distance avec le groupe. Troisième explication, par le coût et la conception : la tenue coûte cher ou est inconfortable sous la chaleur ; certaines familles n'ont pu en acheter qu'un exemplaire, impossible à laver et sécher chaque jour — la règle, pensée sans tenir compte de ces contraintes matérielles, se heurte au quotidien. 2) Pour la première : consulter les relevés de contrôle à l'entrée sur les deux mois et observer une semaine de rentrées. Pour la deuxième : entretiens avec des élèves portant et ne portant plus la tenue, en demandant ce qu'« on » pense de ceux qui la portent. Pour la troisième : entretiens avec des parents sur le nombre de tenues possédées, leur prix et le rythme de lessive, et observation des tenues réellement portées les jours de forte chaleur. 3) « Les élèves sont indisciplinés » décrit le phénomène au lieu de l'expliquer : elle attribue l'écart à un trait supposé des personnes, sans mécanisme, et elle est invérifiable — comment la distinguerait-on d'une simple étiquette ? L'explication sociologique, au contraire, propose des mécanismes (contrôles, norme des pairs, contraintes matérielles) que des observations peuvent confirmer ou infirmer, et qui désignent des leviers différents : régulariser les contrôles, discuter la norme avec les élèves, ou revoir la règle elle-même. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Leçon 4 — Les professions juridiques comme groupes sociaux

Magistrats, avocats, notaires, huissiers, greffiers, juristes d'entreprise ou d'administration : les professions juridiques ne sont pas seulement des fonctions définies par des textes. Ce sont des groupes sociaux, avec tout ce que cela suppose : une formation longue et sélective qui sert de porte d'entrée, des épreuves et des concours qui filtrent, un vocabulaire technique qui distingue les initiés, des règles de conduite propres au groupe — la déontologie —, et des organisations collectives, ordres ou associations, qui représentent la profession, défendent ses intérêts et disciplinent ses membres. Regarder ces professions avec les lunettes du sociologue ne diminue ni leur utilité ni leur dignité : cela permet de comprendre comment un groupe de spécialistes se constitue, se reproduit et pèse sur le fonctionnement du droit lui-même.

Le concept central est celui de socialisation professionnelle. On ne devient pas juriste professionnel en accumulant seulement des connaissances : on apprend une manière de parler, d'écrire, de découper un problème, de décider ce qui est « sérieux » et ce qui ne l'est pas. Les études, les stages, les premiers dossiers et le regard des aînés façonnent cette seconde nature. Cette socialisation a des effets considérables sur l'accès au droit : le professionnel connaît les codes — les mots, les délais qui comptent, les portes auxquelles frapper — que le justiciable profane découvre dans l'urgence et l'inquiétude. Une partie des inégalités devant la justice, que la leçon suivante examinera, tient à cette asymétrie de familiarité, bien plus qu'à de mauvaises intentions de qui que ce soit.

La sociologie pose enfin à ces groupes des questions qu'elle se garde de trancher par des slogans. Qui accède à ces professions ? Le coût des études, l'éloignement géographique des facultés, les réseaux familiaux et la maîtrise précoce de la langue écrite créent des filtres que l'enquête peut mesurer — un avocat issu d'une famille de juristes et un premier diplômé de sa famille ne partent pas du même point, même à diplôme égal. Comment le groupe protège-t-il son territoire ? En contrôlant ses entrées et en réservant certaines activités à ses membres, ce qui garantit une compétence mais peut aussi renchérir l'accès au service. Comment évolue-t-il ? Féminisation, spécialisation croissante, arrivée des outils numériques et de l'intelligence artificielle : autant de transformations en cours, à étudier par l'enquête plutôt qu'à commenter de loin. Décrire ces mécanismes n'est accuser personne : c'est comprendre comment un groupe vivant se maintient et change.

L'essentiel
Une profession juridique est un groupe social : porte d'entrée sélective, socialisation professionnelle qui transmet des codes et une manière de penser, déontologie, organisations collectives. La sociologie y étudie l'accès inégal au groupe, la défense de son territoire et ses transformations — pour comprendre, non pour accuser.

Exemple — Fiche socio d'école : une profession fictive analysée comme groupe social

```
FICHE D'ÉCOLE — PROFESSION FICTIVE :
LES OFFICIERS MINISTÉRIELS DE LA VILLE
FICTIVE DE KASSARO (document inventé)

PORTE D'ENTRÉE
- Études de droit, puis concours fictif
et stage auprès d'un aîné.
- Question sociologique : qui peut se
permettre ces années de formation ?

SOCIALISATION
- Apprentissage du vocabulaire, des
formules, des usages de la profession
au contact des anciens.
- Question : comment les « manières de
faire » se transmettent-elles sans
être écrites nulle part ?

ORGANISATION COLLECTIVE
- Une chambre fictive représente la
profession, tient la liste de ses
membres, veille à la discipline.
- Question : comment le groupe contrôle
-t-il ses entrées et ses membres ?

TERRITOIRE PROFESSIONNEL
- Certains actes fictifs sont réservés
à la profession dans cette ville.
- Question : que protège cette réserve
— la qualité du service, les revenus
du groupe, les deux ?

RELATIONS AVEC LES USAGERS
- Les clients connaissent mal les codes
de la profession : asymétrie de
familiarité (voir leçon 5).
- Question : quels intermédiaires
aident les usagers à s'y retrouver ?

MÉTHODE : chaque réponse sérieuse à
ces questions suppose une enquête
(entretiens, observation, parcours
de formation comparés) — pas une
opinion sur la profession.
```

À retenir

• Une profession juridique = une fonction + un groupe social : sélection à l'entrée, socialisation, déontologie, organisations collectives.

• La socialisation professionnelle crée une asymétrie de familiarité avec le droit entre professionnels et profanes : c'est un fait social, pas une faute.

• Questions sociologiques types : qui accède au groupe ? comment défend-il son territoire ? comment se transforme-t-il ? — chacune appelle une enquête.

Exercice

Deux étudiantes fictives entrent en première année de droit. L'une est fille d'une avocate : elle a grandi au milieu des dossiers, des conversations de cabinet et du vocabulaire des procédures. L'autre est la première de sa famille à entrer à l'université : elle découvre tout, des codes de la faculté aux débouchés des professions. 1) Identifie trois ressources inégalement distribuées entre elles qui peuvent jouer sur leur trajectoire vers une profession juridique. 2) Explique pourquoi analyser cet écart relève de la sociologie et non d'un jugement sur le mérite des deux étudiantes. 3) Indique une mesure qu'une institution pourrait prendre pour réduire l'écart, et la question d'enquête qui permettrait de vérifier si elle fonctionne.

✔ Corrigé

1) Première ressource : les codes langagiers et culturels — la première étudiante comprend d'emblée le vocabulaire, les tons et les implicites des milieux juridiques ; la seconde doit les apprendre en même temps que le droit lui-même, double tâche invisible. Deuxième ressource : le réseau — la première connaît des professionnels à interroger, des cabinets où observer ou faire un stage ; la seconde ne sait pas encore à qui demander. Troisième ressource : la connaissance pratique des trajectoires — quelles matières comptent pour quel concours, quelles étapes prévoir, combien d'années la formation réelle dure et coûte ; cette boussole informelle oriente les choix dès la première année. 2) L'analyse est sociologique parce qu'elle porte sur la distribution des ressources entre des positions sociales, non sur la valeur des personnes : à travail et à talent égaux, les points de départ diffèrent, et ce sont ces mécanismes de transmission — famille, réseaux, familiarité — que la discipline décrit. Dire cela ne nie ni le mérite de la première ni ne condamne la seconde à l'échec : cela désigne précisément les points où une action est possible. 3) Une mesure possible : un dispositif de tutorat et d'information systématique sur les trajectoires professionnelles dès la première année, ouvert à tous les étudiants et pas seulement à ceux qui savent le demander. La question d'enquête pour la vérifier : les étudiants sans juriste dans leur famille utilisent-ils le dispositif, et leurs choix d'orientation et leurs stages, suivis sur plusieurs années, se rapprochent-ils de ceux des étudiants « héritiers » ? Sans ce suivi, l'institution confondrait l'existence du dispositif avec son effet — erreur classique que ce cours apprend à repérer. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Leçon 5 — Accès au droit et à la justice : obstacles et leviers

Le cours sur les droits de l'homme (DRO-L1-14) a posé les obstacles structurels de l'accès à la justice — distance, coût, langue, connaissance. Ce cours-ci change d'angle et examine le phénomène par son nom sociologique : le non-recours. Des personnes disposent d'un droit — une aide, une indemnisation, une protection, un recours — mais ne le mobilisent jamais : la demande n'arrive pas jusqu'à l'institution, alors même que le besoin existe. Le non-recours n'est pas un détail statistique : il transforme silencieusement la portée réelle des droits, puisque le droit le mieux écrit ne protège que ceux qui l'atteignent. Et il ne se confond pas avec l'ignorance pure : entre le droit et la personne s'interpose un parcours, avec des étapes où chacune peut renoncer.

Ce parcours se décompose en mécanismes que l'entretien et l'observation permettent de repérer. D'abord, ne pas se reconnaître comme « ayant droit » : beaucoup pensent que les aides et les recours sont « pour d'autres » — plus pauvres, plus malheureux, plus légitimes. Ensuite, la langue vécue : le français administratif des formulaires et des courriers face aux langues parlées au quotidien crée une distance que la seule traduction ne suffit pas toujours à franchir, car c'est tout un monde de codes implicites qui se joue. Puis la confiance : les expériences passées — les siennes ou celles que l'entourage raconte — façonnent l'attente que l'on a d'une institution avant même de la rencontrer. Enfin, les intermédiaires : celui « qui connaît quelqu'un », l'écrivain public, le membre d'une association, le parent scolarisé jouent un rôle décisif et inégalement réparti — là où un intermédiaire compétent existe, le parcours avance ; là où il manque, il s'arrête. Chacun de ces mécanismes appelle un levier différent, et les confondre fait échouer les meilleures intentions.

Les leviers se jugent donc à leur mécanisme, non à leur bonne volonté affichée. Informer ne sert que si l'information arrive dans les langues, les lieux et les formats réellement accessibles — une affiche au guichet ne parle pas à celui qui n'ose pas entrer. Rapprocher les points d'accès — permanences dans les quartiers, services itinérants, accueil dans les lieux de vie — agit sur la distance et sur la confiance à la fois. Former et reconnaître des intermédiaires de proximité transforme une ressource inégale et informelle en appui plus largement partagé. Simplifier les formulaires et accompagner humainement leur remplissage attaque le point précis où tant de dossiers meurent. Enfin, donner des nouvelles du dossier déposé — un délai annoncé, un retour, même négatif mais expliqué — entretient la confiance pour soi et pour l'entourage qui écoute. La question sociologique n'est jamais « faut-il aider ? », mais « quel obstacle précis ce dispositif lève-t-il, pour qui, et comment le vérifiera-t-on ? »

L'essentiel
Le non-recours : des droits existent, la demande n'arrive jamais. Mécanismes : ne pas se reconnaître ayant droit, langue vécue contre langue administrative, confiance ou méfiance héritée des expériences, rôle décisif et inégal des intermédiaires. À chaque mécanisme correspond un levier précis — information accessible, proximité, intermédiaires formés, simplification, accompagnement, retour sur les dossiers.

Exemple — Parcours de non-recours fictif, analysé étape par étape avec ses leviers

```
PARCOURS FICTIF — MME K., COMMERÇANTE
FICTIVE (document d'école)

ÉTAPE 1 — ELLE IGNORE LE DROIT « À MOITIÉ »
Elle sait qu'« on peut se plaindre
quelque part », sans savoir où.
Obstacle : méconnaissance ciblée.
Levier : information dans les lieux
de vie, dans les langues parlées.

ÉTAPE 2 — ELLE HÉSITE
Elle suppose que « cela coûte cher »
et que « ce n'est pas pour des gens
comme elle ».
Obstacles : coût supposé ; ne pas se
reconnaître ayant droit.
Levier : dire ce qui est gratuit ;
montrer des cas semblables aboutis.

ÉTAPE 3 — ELLE SE RENSEIGNE
Un voisin « qui connaît » lui indique
une porte — à moitié exacte.
Obstacle : intermédiaire informel,
ressource inégale.
Levier : intermédiaires formés et
reconnus dans les quartiers.

ÉTAPE 4 — ELLE RENONCE
Après une longue attente au mauvais
guichet, elle repart sans déposer.
Obstacles : orientation, attente,
découragement.
Levier : accueil qui oriente dès
l'entrée, accompagnement humain.

ÉTAPE 5 — LE PARCOURS REPREND
Une permanence d'association fictive
l'aide à déposer et la tient informée.
Levier en action : accompagnement +
retour d'information = confiance.

LEÇON : le droit n'a pas changé entre
les étapes 1 et 5 ; ce qui a changé,
ce sont les mécanismes du parcours.
```

À retenir

• Le non-recours est un parcours, pas un trait des personnes : à chaque étape (savoir, oser, se renseigner, déposer, attendre) on peut renoncer.

• Quatre mécanismes à distinguer : se reconnaître ou non ayant droit ; la langue vécue face à la langue administrative ; la confiance héritée des expériences ; les intermédiaires, ressource décisive et inégale.

• Un levier ne vaut que par le mécanisme qu'il lève : informer, rapprocher, former des intermédiaires, simplifier, accompagner, rendre compte du dossier.

Exercice

Situation fictive : une administration fictive ouvre un guichet gratuit d'information juridique dans un quartier. Six mois plus tard, le guichet est très peu fréquenté, alors que les besoins d'information sont manifestes dans le quartier. 1) Propose trois hypothèses sociologiques pour expliquer cette faible fréquentation, sans utiliser l'explication « les gens sont ignorants ». 2) Pour chaque hypothèse, propose un levier adapté. 3) Pour l'un des leviers, explique comment on vérifierait s'il fonctionne.

✔ Corrigé

1) Première hypothèse : le guichet est institutionnellement marqué — situé dans un bâtiment officiel, avec des horaires de bureau et un accueil en français administratif, il ressemble aux administrations que les habitants associent à des démarches contraignantes ; la confiance ne suit pas la gratuité. Deuxième hypothèse : le dispositif est invisible là où vivent les questions de droit — on apprend son existence par une affiche au guichet lui-même, c'est-à-dire trop tard et au mauvais endroit, alors que les questions naissent au marché, dans les familles et les associations, où les intermédiaires habituels continuent d'orienter ailleurs. Troisième hypothèse : le premier contact a déçu — attente longue, réponse renvoyant à un autre service sans accompagnement ; les récits de ces expériences circulent et découragent durablement, le non-recours se transmettant par l'entourage autant qu'il se décide seul. 2) Leviers correspondants : délocaliser des permanences dans des lieux de vie neutres (maison de quartier, locaux d'association) avec des plages en fin de journée ; faire connaître le service par les intermédiaires existants — associations, responsables de marché, écrivains publics — en les formant et en leur donnant des réponses fiables à transmettre ; organiser le premier contact : orientation dès l'entrée, réponse écrite simple à emporter, et suivi du dossier avec retour annoncé. 3) Vérification pour le levier « permanences délocalisées » : comparer, avant et après leur ouverture, le nombre de personnes reçues et surtout leur profil — s'agit-il de personnes qui ne venaient jamais au guichet central ? — et recueillir en entretiens courts les raisons de leur venue (« qui vous a parlé de la permanence ? »). Si la fréquentation augmente mais avec le même public qu'avant, le levier aura déplacé le service sans lever l'obstacle ; c'est ce type de contrôle qui distingue un dispositif qui fonctionne d'un dispositif qui existe. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Leçon 6 — Enquêter sur le droit : méthodes empiriques (aperçu)

Tout ce que ce cours a avancé repose, dans les vraies recherches, sur des enquêtes : encore faut-il savoir comment elles se fabriquent. Quatre grandes méthodes dominent. L'entretien fait parler des acteurs — usagers, agents, professionnels — pour comprendre leurs raisons, leurs représentations et leurs parcours ; il donne le sens, pas les proportions. L'observation regarde les pratiques réelles là où elles se produisent — un guichet, une audience, un marché — et repère l'écart entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Le questionnaire compte et compare : administré à un échantillon décrit avec soin, il permet de dire « parmi les personnes interrogées, telle

part… », jamais plus que ce que l'échantillon autorise. Les documents et archives, enfin — dossiers, registres, statistiques produites par les institutions — racontent l'activité des institutions autant que la réalité elle-même : un registre compte les affaires arrivées, pas celles qui existent. Chaque méthode répond à des questions différentes, et les recherches solides les combinent : c'est la triangulation.

Construire une enquête suit un enchaînement strict. On part d'une question précise — pas « le droit et la société », mais « pourquoi les commerçants de ce marché fictif déclarent-ils leurs différends au chef de marché plutôt qu'au juge ? ». On formule des hypothèses, c'est-à-dire des réponses possibles que le terrain pourra confirmer ou démentir. On choisit les terrains et les personnes en justifiant ce choix, on construit les outils — guide d'entretien aux questions ouvertes et neutres, grille d'observation aux rubriques stables —, on recueille, puis on analyse : classer les réponses, comparer les groupes, et chercher activement les cas contraires qui obligent à nuancer. Deux disciplines traversent tout le processus : décrire exactement qui l'on a rencontré et qui manque à l'appel, et ne jamais faire dire aux données plus qu'elles ne peuvent dire — douze entretiens éclairent des mécanismes, ils ne mesurent pas un pays.

Reste l'éthique, qui n'est pas un supplément d'âme mais une condition de validité. Consentement éclairé : l'enquêteur dit qui il est, ce qu'il cherche, ce qu'il fera des paroles recueillies, et la personne peut refuser ou se retirer. Anonymat : les noms sont remplacés par des pseudonymes, les détails qui permettraient d'identifier sont modifiés — d'autant plus indispensable que les sujets juridiques sont souvent sensibles : conflits familiaux, situations irrégulières, différends en cours. Ne pas nuire : une enquête ne doit ni exposer ses enquêtés à des représailles, ni raviver inutilement des conflits, ni promettre une aide qu'elle ne peut pas donner. Restitution, enfin : rendre les résultats aux personnes et aux lieux qui ont accueilli la recherche, dans une forme qu'ils peuvent lire et discuter. Une enquête qui met en danger ceux qui l'ont nourrie est une enquête ratée, fussent ses chiffres exacts ; et une enquête honnête sur ses limites vaut mieux qu'une démonstration brillante construite sur du sable.

L'essentiel
Quatre méthodes complémentaires : l'entretien (le sens), l'observation (les pratiques), le questionnaire (les proportions, dans la limite de l'échantillon), les documents (l'activité des institutions). Une enquête se construit : question, hypothèses, terrains, outils, analyse avec recherche des cas contraires. Son éthique — consentement, anonymat, ne pas nuire, restitution — conditionne sa valeur.

Exemple — Plan d'enquête d'école complet : les usages du contrat écrit chez des artisans fictifs

```
PLAN D'ENQUÊTE D'ÉCOLE — SUJET FICTIF
LE CONTRAT ÉCRIT CHEZ DES ARTISANS FICTIFS

QUESTION
Pourquoi un artisan fictif met-il — ou
non — ses grosses commandes par écrit ?

HYPOTHÈSES
H1 La confiance rend l'écrit
« inutile », voire insultant.
H2 L'écrit sert quand le client est
un inconnu ou une institution.
H3 L'écrit est évité car sa rédaction
est jugée compliquée.

GUIDE D'ENTRETIEN (ouverte, neutre)
1. Racontez-moi votre dernière grosse
commande : comment cela s'est passé ?
2. Qu'est-ce qui a été décidé, et
comment cela a-t-il été retenu ?
3. Avez-vous déjà utilisé un papier
signé pour une commande ? Quand ?
4. Quand un client est nouveau,
qu'est-ce qui change pour vous ?
5. Si un désaccord survient, comment
les choses se règlent-elles ici ?
6. Qu'est-ce qui vous donnerait envie
— ou pas — d'écrire davantage ?

GRILLE D'OBSERVATION (atelier fictif)
- Carnets, reçus, papiers ; téléphone
comme trace (photos, messages).
- Conclure une commande : parole,
écrit ou témoin présent.

PRÉCAUTIONS ÉTHIQUES
- Se présenter (étudiant, usage
scolaire) ; accord avant l'entretien.
- Aucun enregistrement sans accord
explicite ; pseudonymes partout.
- Aucun conseil juridique promis.
- Restitution : synthèse d'une page
remise aux artisans rencontrés.

LIMITES : un quartier — des mécanismes.
```

À retenir

• Chaque méthode a sa force : l'entretien donne les raisons, l'observation les pratiques, le questionnaire des proportions limitées à l'échantillon, les documents la trace des institutions.

• Un protocole honnête énonce sa question, ses hypothèses, ses terrains, ses outils — et ses limites, avant même de commencer.

• Éthique de l'enquête : consentement éclairé, anonymat par pseudonymes, ne pas nuire, restitution aux enquêtés. Sans elle, les résultats ne valent rien.

Exercice

Un étudiant fictif veut démontrer, par un questionnaire de dix questions posé à ses douze camarades de travaux dirigés, que « les Maliens ne connaissent pas leurs droits ». 1) Identifie au moins quatre problèmes méthodologiques ou éthiques de ce projet. 2) Reformule le projet en une enquête d'école correcte : question précise, population réellement accessible, méthode adaptée et conclusions autorisées.

✔ Corrigé

1) Premier problème : l'échantillon — douze étudiants en droit d'un même groupe de TD ne représentent ni les étudiants, ni les jeunes, ni « les Maliens » ; ce sont en outre les personnes les moins bien placées pour mesurer la connaissance ordinaire du droit, puisqu'elles l'étudient. Deuxième problème : la question de départ est une conclusion déguisée — le projet veut « démontrer » un jugement général au lieu de formuler une question ouverte ; les dix questions, construites pour confirmer, seront nécessairement orientées. Troisième problème : l'instrument — un questionnaire fermé mesure mal une « connaissance des droits », notion floue : connaître l'existence d'un droit, savoir à quelle porte frapper et savoir constituer un dossier sont trois choses différentes que le projet confond. Quatrième problème : l'éthique et les conditions de passation — interroger ses propres camarades, en contexte de groupe, expose à la pression des pairs et à des réponses de façade, et l'anonymat y est illusoire à douze personnes. 2) Projet reformulé : question — « à quelle porte les habitants d'un quartier fictif donné disent-ils s'adresser en premier en cas de litige de voisinage, et pourquoi ? » Population : les habitants volontaires de ce quartier, rencontrés dans des lieux variés, en nombre modeste et décrit exactement (lieux, moments, refus comptés). Méthode : entretiens semi-directifs avec un guide neutre, complétés par l'observation des lieux cités. Conclusions autorisées : des mécanismes — par exemple la place des intermédiaires et de la confiance — valables pour ce terrain, présentés comme des hypothèses à tester ailleurs, jamais comme un verdict sur un pays entier. C'est exactement le passage d'un sondage d'opinion improvisé à une enquête. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Anatomie d'un règlement de différend sans juge (scène fictive)

Scène fictive, inventée pour ce TD. Au marché fictif de Kassaro, un client a acheté un téléphone d'occasion à un vendeur. Trois jours plus tard, le téléphone ne s'allume plus. Le client revient, furieux, et réclame le remboursement intégral ; le vendeur répond que l'appareil fonctionnait au moment de la vente et propose de payer la moitié d'une réparation chez le réparateur du marché. La discussion monte ; un voisin commerçant s'interpose, fait asseoir les deux parties et écoute chacun. Le chef du marché, de passage, rappelle « qu'ici, on ne laisse pas un différend salir le marché » et demande au réparateur de diagnostiquer l'appareil devant tous. Le diagnostic révèle une panne que ni l'un ni l'autre ne pouvait prévoir à la vente. Les parties acceptent la solution proposée par le voisin et validée par le chef : réparation partagée en trois — le

vendeur, le client et un fonds d'entraide des commerçants. Un agent de passage, informé, demande si les parties veulent « porter l'affaire » ; elles déclinent : « c'est réglé ». Travail : 1) Relève toutes les normes mobilisées dans la scène et classe-les (sociale, morale, de groupe professionnel, juridique). 2) Pour chaque acteur, indique au nom de quoi il intervient. 3) Explique, avec les outils du cours (non-droit, normes concurrentes, parcours de recours), pourquoi la voie juridique n'est pas choisie — sans conclure que les parties « ignorent le droit ».

✔ Corrigé du TD 1

1) Les normes mobilisées se superposent. Norme sociale et morale : la parole donnée et l'honnêteté dans l'échange — le client accuse en ces termes (« tu m'as vendu du vent »), et c'est la réputation du vendeur, plus que tout texte, qui est en jeu. Norme de groupe professionnel : la règle énoncée par le chef du marché — ne pas laisser un différend « salir le marché » — protège le bien collectif du marché, sa fréquentation et la confiance qui le fait vivre ; le fonds d'entraide qui prend un tiers de la réparation est une institution de ce même ordre. Norme de procédure sociale : l'écoute successive des parties devant témoins, le diagnostic public chez le réparateur — une justice de la visibilité, qui produit une vérité partagée avant de produire une solution. La norme juridique est présente mais en arrière-plan : la vente, la garantie que le client aurait pu invoquer, la possibilité de « porter l'affaire » que l'agent rappelle ; elle encadre la scène sans l'occuper. 2) Le voisin intervient au nom de la proximité et de la paix du voisinage — c'est un intermédiaire de fait. Le chef du marché intervient au nom de son autorité de groupe sur le marché et de l'intérêt collectif des commerçants. Le réparateur intervient comme expert technique : son diagnostic déplace le conflit du terrain des accusations vers celui des faits. Les parties, enfin, acceptent au nom de la continuation de leur relation : elles se reverront chaque semaine. 3) La voie juridique n'est pas choisie pour des raisons de mécanisme, non d'ignorance : les parties connaissent son existence — l'agent la leur rappelle et elles la déclinent en connaissance de cause. Le forum social offre ce que le procès, dans leur calcul, n'offre pas : la rapidité (une matinée), un coût quasi nul, une solution sur mesure (la réparation partagée en trois) là où le droit trancherait plus brutalement entre un gagnant et un perdant, et surtout la préservation de la relation future dans un lieu où tous continueront de se croiser. On retrouve les facteurs du cours : norme concurrente jugée plus adaptée, coût et distance de la voie formelle, et le non-droit de Carbonnier — un champ entier de la vie économique réglé par d'autres normes que le droit, sans pour autant être sans normes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

TD 2 — Lire honnêtement une petite enquête fictive : la démarche connue ou inconnue

Résultats d'une enquête d'école ENTIÈREMENT FICTIVE, inventée pour ce TD : des étudiants ont interrogé 40 personnes dans un quartier fictif sur leur connaissance d'une démarche d'état civil (obtenir une copie d'acte). Connaissance déclarée : 14 personnes connaissent la démarche et le lieu exact ; 11 connaissent le lieu mais pas les pièces à fournir ; 15 ignorent la démarche. Parmi les 26 personnes qui ne connaissent pas pleinement la démarche, la raison principale déclarée est : le coût supposé de la démarche pour 8 personnes ; la distance du service pour 6 ; la langue

des formulaires pour 5 ; les récits décourageants de l'entourage pour 7. Travail : 1) Vérifie les totaux et calcule les pourcentages de chaque groupe (arrondis au dixième). 2) Formule deux constats que ces données autorisent, en les limitant strictement à l'enquête décrite. 3) Formule un constat qu'elles n'autorisent PAS et explique pourquoi. 4) Propose une hypothèse explicative et l'observation complémentaire qui permettrait de la tester.

✔ Corrigé du TD 2
1) Contrôles : connaissance — 14 + 11 + 15 = 40 personnes, le total est cohérent. Pourcentages : 14/40 = 35,0 % connaissent pleinement ; 11/40 = 27,5 % connaissent partiellement ; 15/40 = 37,5 % ignorent ; total 100,0 %. Groupe des connaissances incomplètes : 11 + 15 = 26 personnes, cohérent avec l'énoncé. Raisons : 8 + 6 + 5 + 7 = 26, le total est juste. Pourcentages sur ces 26 personnes : coût supposé 8/26 ≈ 30,8 % ; distance 6/26 ≈ 23,1 % ; langue des formulaires 5/26 ≈ 19,2 % ; récits de l'entourage 7/26 ≈ 26,9 % ; somme des arrondis ≈ 100,0 %. 2) Constats autorisés, limités à l'enquête : « parmi les 40 personnes interrogées dans ce quartier fictif, une minorité (35,0 %) déclare connaître pleinement la démarche » ; « parmi celles qui la connaissent mal ou pas, la raison la plus citée est le coût supposé (30,8 %), devant les récits de l'entourage (26,9 %) — ce qui fait de la perception des coûts, fondée ou non, un obstacle au moins aussi important que la distance ». Chaque constat cite sa base (40 personnes, ce quartier, des déclarations) et ne la dépasse pas. 3) Constat interdit : « 37,5 % des Maliens ignorent les démarches d'état civil » — l'échantillon est un échantillon de convenance, petit, localisé dans un seul quartier fictif, composé de personnes disponibles le jour de l'enquête ; rien ne permet de l'étendre à une ville, et encore moins à un pays. Il y a plus : ce sont des connaissances déclarées, recueillies en entretien, non des connaissances testées — l'enquête mesure ce que les gens disent savoir. 4) Hypothèse : le « coût supposé » repose peut-être sur une confusion entre la démarche elle-même et les coûts qui l'entourent (déplacements, copies préalables, intermédiaires), voire sur des récits anciens. Observation complémentaire : accompagner — avec leur accord — quelques personnes dans la démarche réelle et noter chaque coût effectivement rencontré, puis comparer coût réel et coût supposé en entretien de retour. Si l'écart est grand, le levier prioritaire est l'information précise sur les coûts ; s'il est faible, c'est le coût réel qu'il faut traiter — deux politiques très différentes que seule cette observation départage. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire un mini-protocole d'enquête : les intermédiaires des démarches

Sujet imposé : « Quand les habitants d'un quartier fictif doivent accomplir une démarche administrative qu'ils connaissent mal, à qui s'adressent-ils d'abord, et pourquoi à cette personne-là ? » Produis un protocole complet tenant en une copie d'examen : 1) la question de recherche reformulée et délimitée ; 2) trois hypothèses numérotées ; 3) les méthodes combinées choisies, avec ce que chacune doit apporter ; 4) un guide d'entretien de six questions ouvertes et neutres ; 5) une grille

d'observation en cinq rubriques ; 6) les précautions éthiques ; 7) les limites annoncées du travail. Le corrigé ci-dessous est un protocole modèle : le tien peut choisir d'autres terrains et d'autres hypothèses, s'il respecte la même architecture et la même honnêteté.

✔ Attendus du TP 1
Question reformulée : « Dans un quartier fictif donné, vers qui les habitants se tournent-ils en premier lorsqu'une démarche administrative leur est inconnue, et qu'attendent-ils de cette personne ? » — délimitée à un quartier, à des démarches récentes et racontables, et au premier réflexe (et non à tout le parcours). Hypothèses : H1, on s'adresse d'abord à un proche « qui sait » — parent scolarisé, fonctionnaire de la famille — avant toute institution ; H2, le choix de l'intermédiaire dépend de la confiance plus que de sa compétence supposée ; H3, les intermédiaires marchands (écrivains publics, démarcheurs) sont choisis quand la démarche est jugée risquée ou urgente. Méthodes combinées : entretiens semi-directifs avec des habitants ayant accompli une démarche dans l'année (raconter la dernière démarche réelle, pas des opinions générales) — pour les raisons et les parcours ; observation aux abords des lieux de démarche — qui accompagne qui, qui attend avec qui — pour les pratiques visibles ; quelques entretiens avec des intermédiaires eux-mêmes — pour leur propre lecture de leur rôle. Guide d'entretien : 1. Racontez-moi la dernière démarche que vous avez dû faire et que vous ne connaissiez pas. 2. Quelle a été la toute première chose que vous avez faite ? 3. À qui avez-vous demandé conseil, et pourquoi à cette personne ? 4. Qu'est-ce que cette personne a fait concrètement pour vous ? 5. Qu'est-ce qui a été le plus facile, et le plus difficile, dans ce parcours ? 6. La prochaine fois, feriez-vous pareil ? Pourquoi ? Grille d'observation : qui entre seul et qui entre accompagné ; auprès de qui les arrivants se renseignent en premier ; les papiers et documents montrés aux accompagnants ; les allers-retours entre le guichet et l'extérieur ; les moments d'attente et d'abandon visibles. Précautions éthiques : se présenter comme étudiant, recueillir l'accord, pseudonymes, ne relever aucune donnée de dossier, ne promettre ni aide ni conseil, ne pas photographier les documents des personnes. Limites annoncées : un seul quartier et des démarches racontées (donc reconstruites par la mémoire) ; les mécanismes dégagés seront des hypothèses pour d'autres terrains, non des mesures générales. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux raisonné (une ou deux phrases de justification par affirmation). A) « Si une règle n'est pas suivie, c'est toujours parce que la population la rejette. » B) « Le non-droit de Carbonnier désigne l'ensemble des comportements illégaux que l'État ne punit pas. » C) « Une enquête par entretiens auprès de quinze personnes permet de dégager des mécanismes, mais pas de mesurer leur fréquence dans un pays. »

✔ Corrigé
A) Faux. Le non-suivi d'une règle relève de plusieurs mécanismes distincts — méconnaissance, coût et distance, inadaptation de la règle, faiblesse des contrôles — et le rejet délibéré n'en est qu'un parmi d'autres, qui doit lui-même être démontré et non supposé ; beaucoup de règles peu suivies sont au contraire approuvées en principe par ceux qui ne parviennent pas à s'y conformer. B) Faux. Le non-droit désigne chez Carbonnier les champs de la vie sociale régis par d'autres normes que les normes juridiques — politesse, amitié, usages familiaux, normes de groupe — et non des violations du droit : un comportement illégal impuni relève de l'ineffectivité, pas du non-droit ; confondre les deux fait perdre au concept son intérêt, qui est de montrer que le droit n'épuise pas la régulation sociale. C) Vrai. Quinze entretiens bien conduits font apparaître des raisons, des parcours et des mécanismes — par exemple les étapes d'un non-recours — avec une vraie richesse ; mais sans échantillon construit pour représenter une population, aucune fréquence (« 40 % des habitants… ») ne peut en être tirée. C'est la distinction entre comprendre un mécanisme et mesurer une ampleur, au cœur de la leçon 6. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Exercice 2

Classe et traite : pour chacune des quatre micro-situations fictives suivantes, identifie le facteur principal de l'écart ou de l'obstacle (méconnaissance ; coût et distance ; norme concurrente ; confiance et intermédiaires) et propose le levier le mieux adapté. A) Des commerçants fictifs ignorent qu'une attestation peut être demandée par écrit et gratuitement au service concerné. B) Des habitants fictifs d'un village éloigné doivent faire deux jours de voyage pour un acte que le chef de village « arrange » habituellement sur place à sa manière. C) Une commerçante fictive refuse de saisir le service compétent après un litige : « La dernière fois, on m'a fait attendre trois jours pour me dire de revenir avec un autre papier ; je n'y retournerai pas. » D) Un artisan fictif paie un démarcheur pour une formalité simple, « parce que lui, au moins, il connaît les gens là-bas ».

✔ Corrigé
A) Facteur : méconnaissance ciblée — le droit existe, son existence et sa gratuité sont inconnues. Levier adapté : une information précise, portée là où sont les commerçants (marché, associations professionnelles) et dans les langues qu'ils parlent, annonçant explicitement la gratuité ; un levier de contrôle ou de sanction serait ici à côté de la plaque, puisqu'il n'y a ni refus ni rejet. B) Facteur principal : coût et distance, renforcés par une norme concurrente — la solution du chef de village est proche, rapide et socialement légitime. Levier adapté : rapprocher le service (permanences itinérantes, points relais) plutôt que de dénoncer la pratique locale ; tant que la voie formelle coûtera deux jours, elle perdra contre la voie proche, et l'analyse doit le reconnaître avant de proposer quoi que ce soit. C) Facteur : la confiance brisée par une expérience vécue — le parcours a échoué à l'étape de l'accueil et de l'orientation, et le récit de cet échec fera son chemin dans l'entourage. Levier adapté : réparer le premier contact (orientation dès l'entrée, réponse écrite sur les pièces manquantes, délai annoncé) et donner des nouvelles des dossiers ; c'est la fiabilité du parcours, plus que l'information, qui est en cause. D) Facteur : le rôle des intermédiaires — l'artisan achète de la familiarité avec les codes et les personnes, ressource qu'il ne possède pas ; le démarcheur prospère exactement sur l'asymétrie décrite à la leçon 4. Levier adapté : créer des intermédiaires publics et formés (accueil orientant, aide au remplissage, permanences d'association) offrant la même familiarité sans le même prix, et simplifier la formalité elle-même pour réduire la rente de la complexité. Dans les quatre cas, la méthode est identique : nommer le mécanisme avant de choisir l'outil. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

Exercice 3

Mini-analyse d'un journal d'observation fictif. Extrait inventé pour cet exercice : « Mardi, 9 h, greffe d'un tribunal fictif. Une femme âgée tient un papier froissé ; elle demande trois fois, à voix basse, si “c'est ici pour les papiers de la maison”. L'agent, débordé, répond deux fois “attendez là-bas” sans regarder le papier. Un jeune homme en costume, qui attendait aussi, s'approche d'elle, lit le papier, et lui dit : “Ce n'est pas ce guichet, maman, c'est au premier étage, bureau des affaires de famille ; je monte avec vous.” Ils partent ensemble. À 9 h 40, la salle s'est vidée de moitié : plusieurs personnes sont parties sans que leur numéro ait été appelé. » Travail : 1) Relève trois faits strictement observables. 2) Formule deux interprétations possibles, présentées comme des hypothèses à vérifier. 3) Propose une question d'entretien qui permettrait de tester l'une d'elles.

✔ Corrigé
1) Faits observables, sans aucun jugement ajouté : une femme âgée, tenant un papier, pose trois fois la même question à voix basse ; l'agent répond deux fois par la même formule sans examiner le document ; un autre usager lit le papier, indique un autre bureau et accompagne la femme ; à 9 h 40, environ la moitié des personnes présentes au début sont parties avant l'appel de leur numéro. Ces énoncés décrivent des gestes, des paroles rapportées et des durées — rien de plus, et c'est cette discipline qui rend l'observation utilisable. 2) Première interprétation, à vérifier : le dispositif d'orientation à l'entrée est insuffisant, et l'information des usagers repose de fait sur l'entraide entre usagers — ce qui avantage ceux qu'un « connaisseur » remarque et laisse les autres attendre au mauvais endroit. Deuxième interprétation, également à vérifier : une partie des départs avant l'appel relève du découragement lié à l'attente (coût d'opportunité d'une matinée pour une commerçante ou un journalier), et non d'une résolution de leur problème ; les deux lectures appellent d'ailleurs des leviers différents — orientation renforcée dans un cas, organisation des files et des rendez-vous dans l'autre. 3) Question d'entretien possible, adressée à des usagers ayant quitté la salle avant leur appel : « Vous êtes reparti avant que votre numéro soit appelé ; pouvez-vous me raconter ce qui vous a fait décider de partir à ce moment-là ? » — question ouverte, centrée sur un récit, qui laisse la personne départager elle-même l'hypothèse « attente trop longue » des autres motifs possibles (mauvais guichet découvert entre-temps, urgence extérieure, démarche réglée autrement). C'est en recoupant plusieurs de ces récits, et non en décrétant le sens de la scène, que l'observation devient un résultat. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — la sociologie décrit et explique ; les situations réelles s'étudient par l'enquête et les sources vérifiées.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le point de vue sociologique sur le droit consiste à…

   A) Commenter les textes pour en dégager la règle applicable à un cas

   B) Observer le droit comme un fait social : sa production, ses usages et ses effets réels

   C) Dire au juge comment il doit décider

2. Pour Durkheim, le développement du droit restitutif (réparer, remettre en état) accompagne…

   A) La solidarité organique, fondée sur la division du travail et l'interdépendance

   B) La disparition progressive du droit

   C) Le retour des sociétés à la coutume orale

3. Le « non-droit » chez Carbonnier désigne…

   A) L'ensemble des infractions non punies

   B) Les pays dépourvus de système juridique

   C) Les champs de la vie sociale régis par d'autres normes que le droit

4. Une norme sociale se distingue d'une norme juridique notamment par…

A) Son ancienneté supérieure

B) Sa sanction diffuse et sa source dans le groupe

C) Son absence totale de force sur les comportements

5. L'effectivité d'une règle mesure…

A) Sa conformité aux textes supérieurs

B) La sévérité de la sanction qu'elle prévoit

C) Son application et son suivi réels dans les pratiques

6. Lequel de ces éléments est un facteur classique d'écart d'effectivité ?

A) La méconnaissance de la règle par ses destinataires

B) La longueur du texte qui la contient

C) Le nombre de commentaires publiés sur la règle

7. Étudier une profession juridique comme un groupe social, c'est analyser…

A) Les fautes commises par ses membres

B) Sa formation, sa socialisation, ses organisations collectives et ses stratégies

C) La justesse des décisions que ses membres rendent

8. Le non-recours désigne la situation de personnes qui…

A) Refusent de payer leurs impôts

B) Ont interjeté appel d'une décision

C) Disposent d'un droit mais ne le mobilisent jamais

9. Dans une enquête par entretiens sur un sujet juridique sensible, l'éthique impose notamment…

A) D'enregistrer les personnes à leur insu pour garantir la sincérité

B) Le consentement éclairé des personnes et l'anonymat de leurs propos

C) De publier les noms réels pour prouver que l'enquête a eu lieu

10. Un étudiant interroge ses 12 camarades de TD et conclut sur la connaissance du droit « dans tout le pays ». Sa conclusion est…

A) Valable, car 12 personnes suffisent à représenter un pays

B) Valable si ses questions étaient bien rédigées

C) Non fondée : un échantillon de convenance ne permet pas une telle généralisation

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est le regard externe de la leçon 1 : le dogmatique interprète la règle de l'intérieur, le sociologue explique comment le droit naît, circule et produit — ou non — ses effets.

2. Réponse A — Quand les membres d'une société deviennent interdépendants par la spécialisation, le droit sert moins à punir pour réaffirmer les valeurs communes qu'à restaurer la coopération : contrats, responsabilité, réparation.

3. Réponse C — Amitié, politesse, vie familiale quotidienne : ces domaines sont normés, mais par d'autres normes que les normes juridiques. Le non-droit n'est ni le

vide ni l'illégalité.

4. Réponse B — Trois critères travaillent ensemble : la source (groupe ou autorité instituée), la sanction (désapprobation dispersée ou procédure organisée) et la formalisation (orale ou écrite).

5. Réponse C — Une règle valide peut être peu connue, peu appliquée ou peu suivie : l'effectivité est précisément l'écart, mesurable, entre le droit écrit et les pratiques.

6. Réponse A — Avec le coût et la distance, les normes concurrentes, les moyens d'application et la conception de la règle, la méconnaissance forme les cinq facteurs de la leçon 3.

7. Réponse B — Porte d'entrée sélective, apprentissage des codes, déontologie, ordres et associations : la sociologie des professions décrit des mécanismes collectifs, sans juger les personnes.

8. Réponse C — La demande n'arrive pas jusqu'à l'institution : ne pas se reconnaître ayant droit, langue, confiance et intermédiaires manquants jalonnent le parcours du renoncement.

9. Réponse B — Consentement, anonymat par pseudonymes, ne pas nuire, restitution : ces règles protègent les enquêtés et conditionnent la valeur même des résultats.

10. Réponse C — Douze étudiants en droit d'un même groupe ne représentent aucune population plus large ; l'enquête peut dégager des mécanismes, pas mesurer un pays.

Résumé — les notions importantes

• La sociologie du droit observe le droit comme un fait social — production, usages, effets réels — là où le juriste dogmatique interprète la règle de l'intérieur : deux regards complémentaires.

• Durkheim lit le lien social dans les formes du droit (répressif / restitutif), Weber décrit sa rationalisation (règles abstraites, prévisibles, professionnels), Carbonnier ses limites : le non-droit, régi par d'autres normes.

• Norme sociale et norme juridique se distinguent par trois critères combinés : la source, la sanction (diffuse ou organisée) et la formalisation — et elles interagissent en permanence.

• L'effectivité mesure l'écart entre droit écrit et pratiques ; il se décompose en cinq facteurs — méconnaissance, coût et distance, normes concurrentes, moyens d'application, conception de la règle — et se mesure avant de se juger.

• Les professions juridiques sont des groupes sociaux : sélection à l'entrée, socialisation qui transmet les codes, déontologie, organisations collectives, stratégies de territoire.

• Le non-recours est un parcours d'étapes où l'on peut renoncer à chacune ; ses mécanismes — image de soi, langue vécue, confiance, intermédiaires — appellent chacun un levier précis.

• L'enquête empirique combine entretien, observation, questionnaire et documents, sous une éthique stricte : consentement, anonymat, ne pas nuire, restitution — et n'affirme jamais plus que ce que ses données autorisent.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Sociologie du droit / S1/ Droit privé français

Chaîne : L'Art de Comprendre · Langue : Français · Niveau : Licence 1

Un cours d'introduction à la sociologie du droit destiné aux étudiants de première année : objet de la discipline, place du droit dans la société et premières notions. Parfait pour prolonger la leçon 1 avant les TD.

https://www.youtube.com/watch?v=70_nk_qgsuo

Leçon 1 — Max Webe : Sociologie du Droit

Chaîne : Cultures et Savoirs · Langue : Français · Niveau : Licence 1

Une présentation de la sociologie du droit de Max Weber : types de droit, rationalisation et place des professionnels. Le titre de la vidéo orthographie « Webe » ; il s'agit bien de Max Weber, dont le cours reformule les idées.

https://www.youtube.com/watch?v=ZoUYzLDw5nA

Leçon 3 — Jean Carbonnier, entre droit et non-droit par Fabien Girard

Chaîne : Lex TV - La chaîne juridique signée Lexbase · Langue : Français · Niveau : Licence 1 à Licence 2

Une conférence consacrée à Jean Carbonnier et à son hypothèse du non-droit : ce que le droit laisse hors de son champ, et pourquoi cela éclaire l'effectivité des règles. À regarder après les leçons 1 et 3.

https://www.youtube.com/watch?v=agaYlOsqRBQ

Leçon 3 — Communitas - Dalia Gesualdi Fecteau – L'effectivité du droit

Chaîne : COMMUNITAS · Langue : Français · Niveau : Licence 1 à Licence 2

Un entretien universitaire québécois sur l'effectivité du droit : quand les règles produisent-elles réellement leurs effets, et à quelles conditions ? Un prolongement direct de la leçon 3, venu d'une autre tradition de recherche francophone.

https://www.youtube.com/watch?v=jAlLA951yxo

Leçon 5 — LE NON RECOURS AUX DROITS. DES VIES SUSPENDUES.

Chaîne : TDM asbl · Langue : Français · Niveau : Tout niveau

Un documentaire belge francophone qui donne la parole à des femmes en situation de précarité sur leur non-recours aux droits : information, complexité des démarches, découragement. Les contextes diffèrent, les mécanismes analysés à la leçon 5 s'y reconnaissent.

https://www.youtube.com/watch?v=CJCFBlziyWE

Sources et références

• Durkheim, Émile — travaux fondateurs sur la division du travail social et les formes du droit (droit répressif et droit restitutif) : à consulter en bibliothèque universitaire, dans des éditions de référence.

• Weber, Max — la sociologie du droit dans « Économie et société » : rationalisation, types de droit et professionnels du droit ; lecture guidée recommandée en L1.

• Carbonnier, Jean — « Flexible droit » et « Sociologie juridique » : l'hypothèse du non-droit et le regard d'un juriste devenu sociologue de son propre droit (bibliothèque de l'IAM).

• Commaille, Jacques — travaux de sociologie politique du droit : la production sociale des normes et les usages du droit, pour prolonger les leçons 1 et 5.

• Manuels et revues d'introduction à la sociologie du droit et aux méthodes d'enquête en sciences sociales (entretien, observation, questionnaire) : demande les références à jour à la bibliothèque de l'IAM et vérifie toujours l'édition que tu cites.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !